

1500423-92.2022.8.26.0557

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Fernando Silva Oliveira

Comarca: Bebedouro

Foro: Foro de Bebedouro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2206069/2022 - DEL.POL.PLANTÃO

BEBEDOURO, 26440191 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, EG3062-1/2022 - Delegacia de Polícia de Bebedouro, 2206069 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bebedouro

Foro de Bebedouro

2ª Vara

Avenida Osvaldo Perroni, 218, Bebedouro-SP - cep 14706-136

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500423-92.2022.8.26.0557 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500423-92.2022.8.26.0557

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2206069/2022 - DEL.POL.PLANTÃO

BEBEDOURO, 26440191 - DEL.POL.PLANTÃO BEBEDOURO, EG3062-1/2022 - Delegacia de Polícia de Bebedouro, 2206069 - DISE- DEL.SEC.BEBEDOURO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CLOVIS MESQUITA RAMOS FILHO e outro

Juiz de Direito: Luiz Fernando Silva Oliveira

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou denúncia contra CLÓVIS MESQUITA RAMOS FILHO e MARIA LETÍCIA SILVA qualificados nos autos, alegando os seguintes fatos:

No dia 29 de julho de 2022, por volta das 14hs, na Rua Moacir Veloso, n. 120, Residencial Bebedouro, nesta cidade e comarca de Bebedouro, os acusados tinham em depósito, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes que determinam dependência física, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Segundo a denúncia, policiais militares receberam a informação de que o casal Clóvis e Maria Letícia estariam traficando drogas na casa deles, no endereço acima descrito;

Assim, na data dos fatos, os policiais militares intensificaram o patrulhamento pelo local, a fim de verificar a procedência das denúncias; Por volta das 14hs, ao passarem em frente à casa dos acusados, os policiais notaram que havia uma janela no meio porta de entrada que estava aberta, todavia instantes depois, ao passarem novamente em frente o imóvel, a janelinha já estava fechada, o que levantou a suspeita dos agentes;

Em seguida, os PM's chamaram pelo morador do imóvel e foram atendidos por Clóvis. Informado sobre as denúncias, o acusado permitiu o ingresso dos policiais no imóvel. No local também estava Maria Letícia, companheira dele.

Ao iniciarem as buscas, os PM's encontraram sobre uma estante da sala R\$ 900,00 em dinheiro. No corredor do imóvel, entre o madeiramento do telhado, o policial Marqui encontrou uma sacola plástica de cor verde, dentro da qual havia 34 porções de cocaína, todas individualmente embaladas em plástico e papel alumínio.

Pediu a citação dos réus para responder ao processo, e ao final, a sua condenação com fulcro no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A denúncia veio acompanhada de auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 9/12), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), laudo de constatação provisória (fls. 18/21), laudo de constatação definitiva (fls. 153/155), laudo em aparelho celular (fls. 160/168, 169/176 e 177/179) e demais peças do inquérito policial, cujo relatório final encontra-se a fls. 180/182.

O acusado Clóvis teve seu flagrante convertido em prisão preventiva e à acusada Maria Letícia foi concedida liberdade provisória (fls. 116/118).

Os acusados foram regularmente notificados (fls. 251 e 260) e apresentou defesa prévia por advogado constituído (fls. 235/242).

A denúncia foi recebida em 30 de setembro de 2022 (fls. 261/263).

Audiência de Instrução (fls. 293/294) sendo inquiridas duas testemunhas arroladas na denúncia, uma pela defesa de Clóvis e uma pela defesa de Maria Letícia, na sequência foi realizado o interrogatório dos réus.

Alegações finais sob a forma de memoriais do Ministério Público (fls. 288/292) que requereu a absolvição de Maria Letícia, em razão da insuficiência de provas para embasar um decreto condenatório e a condenação do acusado Clóvis quanto ao crime previsto no artigo 28 da lei de drogas, visto que a traficância não restou demonstrada.

A defesa de Clóvis apresentou alegações finais, sob a forma de memórias (fls. 295/301) pugnando pela absolvição do réu, ante a insuficiência probatória, ou a desclassificação para o delito tipificado no artigo 28 da lei n. 11.343/06.

A defesa de Maria Letícia também apresentou alegações finais, sob a forma de memoriais (fls. 302/305) pugnando pela absolvição do réu, em razão da insuficiência probatória.

Por decisão proferida a fls. 306 concedi ao acusado Clóvis liberdade provisória.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Materialidade delitiva

A materialidade do crime está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01), bem como satisfatoriamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), laudo de constatação provisória (fls. 18/21) e laudo de constatação definitiva (fls. 153/155) todavia, trata-se de materialidade delitiva de um crime de porte de substância entorpecente para consumo pessoal, não para tráfico, porque as circunstâncias fáticas levam a concluir nesse sentido.

2. Autoria

Em análise detida das provas produzidas no decorrer da instrução processual, verifico que em relação ao acusado Clóvis a autoria quanto ao crime tipificado no artigo 28 da Lei de Drogas também restou devidamente comprovada.

Ouvido em juízo, a testemunha Dalton Antolini, policial militar, relatou que

receberam diversas informações de que o acusado Clóvis, conhecido como "Clovinho Boiadeiro" juntamente com Maria Letícia estaria traficando drogas na residência deles.

No dia dos fatos os PM's passaram em frente à residência, sendo que a janela da porta da frente estava aberta. Os agentes então fizeram o retorno, passaram novamente defronte o imóvel e notaram que a janela havia sido fechada. Os policiais então desceram da viatura e chamaram pelo morador do imóvel e foram atendidos por Clóvis, que permitiu a entrada do declarante na residência.

Ao realizarem buscas no imóvel, o declarante encontrou sobre uma estante da sala a quantia de R\$ 900,00 em dinheiro, cujas notas estavam emboladas. Por sua vez, o policial Marqui localizou os pinos de cocaína no corredor da casa, sobre o telhado. Informalmente, o acusado admitiu aos policiais que as drogas eram para consumo próprio, relatando que a acusada Maria Letícia de nada sabia. O declarante ainda esclareceu que participou de outras buscas no domicílio de Clóvis, sendo que o acusado sempre franqueou a entrada dos PM's em sua residência, pois era especialista em esconder drogas e mostrava-se confiante de que os entorpecentes não seriam localizados.

O depoimento da testemunha Otávio de Marqui, também policial militar, foi semelhante ao de seu colega de farda. A despeito da localização dos entorpecentes, o declarante relatou que nos fundos da residência havia uma escada próxima à parede. Subindo no telhado, o declarante localizou as 34 porções de cocaína, que estavam entre as ripas de madeira e o beiral.

A testemunha Paulo Sérgio Mesquita Ramos, é irmão do acusado. Não presenciou os fatos. O declarante e Clóvis trabalhavam juntos em uma propriedade rural próxima a Barretos. Na semana dos fatos, Clóvis levou um coice de um burro, fato que o levou a ficar em casa por alguns dias para se recuperar. No dia 25 de julho, o declarante pagou ao acusado a quantia de R\$ 1.200,00. Relatou que o acusado é usuário de drogas e não traficante.

A testemunha Joyce da Silva Lima não presenciou os fatos. A declarante é proprietária de um salão de beleza e a acusada Maria Letícia trabalha como manicure no local. No dia dos fatos, Maria Letícia atendeu duas clientes pela manhã e depois saiu para almoçar.

Em interrogatório, a acusada Maria Letícia negou as acusações. Sabe que Clóvis é usuário de drogas, mas não sabia da existência das drogas na casa.

Em interrogatório, o acusado Clóvis também negou as acusações. Afirmou ser usuário de cocaína. As drogas encontradas no telhado eram para seu próprio consumo e Maria Letícia não sabia que o acusado escondia os entorpecentes naquele local. O dinheiro localizado pelos PM's era proveniente de seu trabalho realizado no sítio.

Acerca da distinção entre a tipificação do delito no art. 28 e art. 33 da Lei Drogas, o legislador estabeleceu parâmetros de distinção, conforme descrito no § 2º da Lei 11.343/06, in verbis:

Art. 28 (...)

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso em espécie, o acusado possuía em depósito 34 porções de cocaína, totalizando 25,58 gramas de massa líquida, que o acusado admitiu serem para seu próprio consumo. A quantidade isoladamente considerada é compatível com a posse para consumo pessoal.

A despeito da quantia em dinheiro apreendida pelos policiais, o acusado afirmou que tal quantia era proveniente de seu trabalho no sítio, declaração que está em sintonia com o documento de fls. 194 e com o depoimento da testemunha Paulo Sérgio. Desse modo, embora os policiais militares confirmem a ligação de Clóvis com as drogas, sendo que ele mesmo admitiu que tinha em depósito os entorpecentes apreendidos, verifico que as provas não são suficientes para concluir que as drogas se destinavam ao comércio, já que não foi flagrado em nenhum ato concreto que

sugerisse a venda dos entorpecentes, situação que não se presume, devendo ser considerado, ainda, que a quantidade de drogas encontrada em seu poder era pequena, não evidenciando, por si só, que se destinava à venda.

Assim, entendo que a denúncia recebida pelos policiais a despeito da prática de traficância pelos acusados não restou devidamente comprovada em juízo, e o caso, com relação ao acusado Clóvis, é de desclassificação da conduta típica para a do artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, visto que as provas desta ação típica estão fortemente demonstradas, diferentemente das provas da conduta do artigo 33, caput da mesma lei, que são logicamente incompletas e insuficientes para a condenação.

No que concerne a Maria Letícia, verifico não há qualquer prova nos autos que evidencie que a acusada tinha relação com os entorpecentes apreendidos.

No caso, os policiais relataram que as “denúncias” também imputavam à acusada a realização da traficância, entretanto nada disso restou comprovado nos autos e a condenação não pode se basear em dedução, unicamente pelo fato dela residir na mesma casa que o companheiro, que é declaradamente usuário de drogas.

Em suma, em relação a Maria Letícia, as provas coletadas durante a instrução processual não foram suficientes para demonstrar o envolvimento dela com os entorpecentes apreendidos e em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, a carência de provas deve levar à absolvição.

3. Dosimetria da Pena – acusado Clóvis

As penas legalmente previstas para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06 são advertência, prestação de serviços à comunidade e aplicação de medida educativa. No presente caso, aplico a pena de advertência, eis que evidencia ser a mais viável para conferir um caráter educativo à sua conduta.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão do Ministério Público, nos seguintes termos:

ABSOLVO a ré MARIA LETÍCIA SILVA do crime previsto no artigo 33, “caput” da Lei nº 11.343/06, com supedâneo no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; DESCLASSIFICO a conduta do réu CLÓVIS MESQUITA RAMOS FILHO para o tipo penal do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06, e aplico-lhe a pena de advertência, com fundamento no art. 28, inciso I, da lei n 11.343/06, valendo esta sentença como termo de advertência;

Restitua-se o dinheiro apreendido para o réu (fls. 144);

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.I.

Bebedouro, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA